



Nr. 5 Gemeinsame Sitzung des Reichskabinetts mit dem Preußischen Staatsministerium vom 26. Juni 1919, 11 Uhr

R 43 I/1349, Bl. 601–604

Anwesend: Bauer, Erzberger, Müller, David, Wissell, Schmidt, Noske, Giesberts, Reinhardt, von Trotha; UStS Albert, Delbrück, Teucke; Pressechef Rauscher; Gesandter Nadolny, Naumann; für Preußen: Hirsch, Heine, Fischbeck, Südekum, Stegerwald, Haenisch, Braun, Oeser; UStS Göhre; OberpostDir. Sönksen; BergR Herbig; Protokoll: GehRegR Brecht¹.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. *[Lohnforderungen. Vorgehen gegen Streiks.]*
2. *[Verhaftung des Berichterstatters Scheuermann in Versailles.]*
3. *[Ausweisung Radeks.]*
4. *[Stellungnahme der Reichsregierung zur Note Clemenceaus über die Versenkung der deutschen Flotte in Scapa Flow und die Verbrennung französischer Fahnen in Berlin.]*
5. *[Zuständigkeit für die Verhängung des Belagerungszustands.]*
6. *[Änderung des Gesetzes über die Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiet.] [...]*
7. *[Entwurf einer Verordnung über die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und für Schlacht- und Nutzvieh.]*
8. *[Gesetzliche Bestimmungen über die Regelung der Kohlenwirtschaft.]*
9. *[Einzahlung von Reichsbanknoten.]*
10. *[Personalsache.]*

¹ Das Protokoll ist unterzeichnet von Bauer, Erzberger, Müller, Wissell, Noske, Reinhardt und von Trotha.

1. [Lohnforderungen. Vorgehen gegen Streiks.]

Über die schwebenden Lohnforderungen der Eisenbahn- und Postangestellten² und über die im ganzen Reiche aufgeflamten und noch drohenden Streiks³ findet eine längere Aussprache statt. Es wird beschlossen, heute nachmittag um 3 Uhr im Reichsfinanzministerium eine Sitzung der beteiligten Ressorts abzuhalten, in der die Frage der Lieferung billiger Nahrungsmittel mit Zuschüssen aus Reichs- und Staatsmitteln möglichst abschließend besprochen werden soll⁴.

2. [Verhaftung des Berichterstatters Scheuermann in Versailles.]

Gegen die Verhaftung des Berichterstatters Scheuermann in Versailles soll wegen der darin liegenden Verletzung der Exterritorialität Protest erhoben werden⁵. Das Kabinett war damit einverstanden, daß man nicht etwa so weit gehen könne, wegen dieses Falles die Unterzeichnung des Vertrages aufzuschieben, zumal noch nicht feststeht, ob die Verhaftung nicht wegen eines bürgerlichen Vergehens erfolgt ist.

Kriegsminister Reinhardt gibt in diesem Zusammenhange die Erklärung ab, daß es seines Erachtens nicht im Interesse des Volkes und Heeres sei, wenn Personen vor Strafe bewahrt würden, die in den besetzten Gebieten bürgerliche Vergehen begangen hätten. Diese Personen hätten das Vaterland schwer geschädigt. Sie müßten vor die deutschen Gerichte gezogen werden und, soweit nicht die Exterritorialität es verbiete, solle man auch ihrer Aburteilung im Auslande, wenn sie sich dorthin begeben hätten, nicht entgegenreten.

3. [Ausweisung Radeks.]

Der Reichsminister des Auswärtigen teilte mit, daß der zur Zeit verhaftete russische Volkskommissar Radek voraussichtlich nicht in Haft gehalten werden könne⁶. Das Kabinett empfiehlt, Radek in diesem Falle über die russische Grenze auszuweisen, und zwar möglichst in der Weise, daß eine

² Mit Schreiben vom 13. 6. hatte der PrArbM Oeser das PrStMin. und die Reichsministerien von Lohnforderungen des Allgemeinen Eisenbahnerverbandes in Kenntnis gesetzt und erklärt, daß „der Verband bei einer sofortigen Senkung der Lebensmittelpreise von seiner Lohnforderung Abstand nehmen“ würde (R 43 I/2048, Bl. 104). Zur Kennzeichnung der Ernährungslage im Monat Juni führte das REMin. „eine deutliche Besserung gegenüber dem Vormonat“ an, doch bedeuteten „die hohen Preise der Auslandswaren, mit denen die Lebenshaltung in der Hauptsache verbessert wurde, eine so starke Belastung des Haushalts, daß erhebliche Bevölkerungsschichten als Bezieher ausschieden und für die Arbeiterschaft ein starker Anlaß zur Forderung von Lohnerhöhungen gegeben war“ (Das REMin. an den RPräs., 17.7.19; R 43 I/1255, Bl. 34 f.). Der RFM und der RIM hatten unter Hinweis auf die Rückwirkungen etwaiger Lohnerhöhungen bei der pr. Eisenbahnverwaltung die Einschaltung der RReg. vor Abgabe bindender Zusagen angeregt (R 43 I/2048, Bl. 115, 130).

³ Zur Streikbewegung vgl. Dok. Nr. 6 und Dok. Nr. 13.

⁴ Ein Protokoll wurde in R 43 I nicht ermittelt. – Am 27. 6. beginnen Verhandlungen zwischen Vertretern der PrStReg. und den Eisenbahnerorganisationen. Zum Ergebnis vgl. Dok. Nr. 7, P. 4. Eine Beilegung des Streiks gelingt erst am 3. 7. (vgl. Dok. Nr. 12, Anm. 5).

⁵ Der Journalist Scheuermann, der deutscherseits als Mitglied der dt. Friedensdelegation in Versailles angesehen wurde, war am 25. 6. verhaftet worden. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der frz. Militärjustizbehörden vor, wonach er einen frz. Offizier in Charleville bestohlen haben sollte. Die Verhaftung war, nachdem der Gesandte von Haniel sofort Protest erhoben hatte, zur Vermeidung eines diplomatischen Konflikts am 26. 6. vorläufig aufgehoben worden (Materialien, betreffend die Friedensverhandlungen. Teil IX, Dok. Nr. 24, 25). In einer weiteren Note vom 27. 6. bittet von Haniel den Präs. der Friedenskonferenz um eine grundsätzliche Klärung der extritorialen Rechte der Mitglieder der dt. Friedensdelegation (ebd., Dok. Nr. 26).

⁶ Karl Radek, zunächst Mitglied des revolutionären Zentralen Vollzugsausschusses der russ. A. u. S.-Räte, später Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Rußlands, war am 12. 2. in Dtld. verhaftet worden. Die ihm im wesentlichen zur Last gelegte „Beihilfe zum Spartakusputsch“ vom Januar 1919 konnte in der Voruntersuchung nicht nachgewiesen werden, so daß der PrJM dem AA am 22. 6. die Aufhebung des Haftbefehls ankündigte (PA, Deutschland Nr. 131 adh. 3, Nr. 2, Bd. 2).

Vereinbarung mit der russischen Regierung auf gegenseitigen Austausch mit Deutschen, die von russischer Seite in Haft gehalten werden, getroffen wird⁷.

4. [Stellungnahme der Reichsregierung zur Note Clemenceaus über die Versenkung der deutschen Flotte in Scapa Flow und die Verbrennung französischer Fahnen in Berlin⁸.]

Auf die Note der Entente wegen der Versenkung der deutschen Schiffe in Scapa Flow soll eine vorläufige Antwort erteilt werden, in der die endgültige Antwort in Aussicht gestellt wird, sobald der von der Waffenstillstands-Kommission erbetene amtliche englische Bericht eingeht.

Gesandter Naumann bittet, zwischen der Versenkung der Schiffe und der Verbrennung der französischen Fahnen in Berlin zu unterscheiden, da dem zweiten Falle die patriotische Bedeutung der Versenkung der Schiffe nicht zukomme⁹.

5. [Zuständigkeit für die Verhängung des Belagerungszustands.]

Mit dem Inkrafttreten der neuen Reichsverfassung ändern sich die Bestimmungen über den Belagerungszustand. Das Kabinett hat in seiner Sitzung vom 16. Juni¹⁰ beschlossen, daß das erforderliche Ausführungsgesetz vom Reichsministerium des Innern vorbereitet, aber erst nach der Annahme der Verfassung eingebracht werden soll¹¹. Auf Ersuchen des *Reichswehrministers* übernimmt es das Reichsjustizministerium in Verbindung mit den sonst beteiligten Stellen die inzwischen notwendig werdenden Verfügungen des Reichspräsidenten auszuarbeiten¹².

6. [Änderung des Gesetzes über die Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiet.] [...]

7. [Entwurf einer Verordnung über die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und für Schlacht- und Nutzvieh.]

Der vom *Reichsernährungsminister* eingereichte Entwurf einer Verordnung über die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und für Schlacht- und Nutzvieh wird beraten, die Verhandlung aber

⁷ Zur Verbesserung der Lage des inhaftierten Radek war er russischerseits zum Botschafter der Ukrainischen Sowjetrepublik in Berlin ernannt worden. Als Repressalie hatte man u. a. den dt. Konsul in Odessa verhaftet (Schultheß 1919, II, S. 315). Radeks Furcht, im Falle der Ausweisung schutzlos dem ungewissen Geleit dt. mil. Kräfte ausgeliefert zu sein, sowie Unstimmigkeiten in der Frage des Geiselaustauschs verzögern die Ausweisung bis zum 18.1.20.

⁸ Abdruck der all. Note vom 25.6.19 mit dt. Übersetzung in: Materialien, betreffend die Friedensverhandlungen. Teil IX, Dok. Nr. 21. Über die Selbstversenkung der im brit. Flottenstützpunkt Scapa Flow auf den Orkney-Inseln internierten dt. Kriegsflotte am 21. 6. s. die umfangreichen dt. Marineakten – darunter die des Überführungs-/Internierungsverbandes Scapa Flow – im Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg. Versenkungsbefehl in: Ursachen und Folgen. Bd. III, Dok. Nr. 721. Einen Überblick über die ersten Presseberichte, durch die auch die RReg. erst von dem Vorfall erfuhr, in: Schultheß 1919, Bd. II, S. 31 f. Die von Dtld. 1870/71 erbeuteten frz. Fahnen, die gemäß Art. 245 VV an Frankreich zurückgegeben werden mußten, waren am 23. 6. von Angehörigen verschiedener Freikorps, Studenten und Kriminalbeamten aus dem Berliner Zeughaus gewaltsam entfernt und vor dem Denkmal Friedrichs des Großen teilweise verbrannt worden (Darstellungen aus den Nachkriegskämpfen deutscher Truppen und Freikorps. Bd. VI, S. 122). In der all. Note werden beide Vorfälle als „eine vorzeitige und systematische Verletzung“ der Friedensbedingungen bezeichnet. Den dt. Behörden wird unterstellt, sie hätten die Aktionen gefördert oder zumindest geduldet. „Infolgedessen erklären die Alliierten und Assoziierten Mächte, daß sie von diesem Zeichen schlechten Willens Vermerk nehmen und sofort nach Beendigung der Untersuchung über alle Tatumstände die erforderliche Wiedergutmachung beanspruchen werden.“

⁹ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 7, P. 14.

¹⁰ Siehe diese Edition: Das Kabinett Scheidemann, Dok. Nr. 112, P. 9.

¹¹ Es handelt sich um das im späteren Art. 48 RV angekündigte Ausführungsgesetz.

¹² Zum Fortgang s. Dok. Nr. 31, P. 1.

vertagt mit Rücksicht auf die heute nachmittag im Reichsfinanzministerium stattfindende Sitzung (Nr. 1 des Protokolls)¹³.

8. [Gesetzliche Bestimmungen über die Regelung der Kohlenwirtschaft.]

Reichsminister Wissell und Bergrat Herbig tragen den Entwurf eines Gesetzes über die Verlängerung einer in dem Gesetz über die Regelung der Kohlenwirtschaft bestimmten Frist und den Entwurf von Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz über die Regelung der Kohlenwirtschaft vor¹⁴. Das *Kabinett* erklärt sich nach kurzer Aussprache mit der Einbringung der Entwürfe an den Staatenausschuß und die Nationalversammlung einverstanden¹⁵.

Es soll in der Öffentlichkeit darauf hingewiesen werden, daß diese Bestimmungen noch nicht sämtliche Gesichtspunkte sozialer Art erschöpfen, sondern der Ergänzung durch Bestimmungen über die Verwaltung der einzelnen Betriebe bedürfen. Bergrat Herbig teilt mit, daß dieser Teil der Frage im Reichsarbeitsministerium bearbeitet werde.

Reichsminister Erzberger regt an, schleunigst Maßnahmen zur Erschließung der Braunkohlen zu treffen.

9. [Einziehung von Reichsbanknoten.]

Der anliegende Entwurf einer Verordnung, betreffend den Aufruf und die Einziehung der Reichsbanknote zu 50 Mark vom 20. Oktober 1918, wird genehmigt.

10. [Personalsache.]

Auf Antrag des *Reichsministers des Innern* wird die <vorübergehende> Einstellung eines zweiten Unterstaatssekretärs im Reichsministerium des Innern genehmigt. <Die entstehenden Kosten sind

¹³ Einzelheiten s. Dok. Nr. 10, P. 4.

¹⁴ Das Sozialisierungsgesetz vom 23.3.19, (RGBl. S. 341) hatte in dem Kohlenwirtschaftsgesetz vom gleichen Tage seine erste Anwendung auf ein Sondergebiet gefunden. Hier wurde der Grundsatz der Gemeinwirtschaft für die Kohlenwirtschaft aufgestellt und gleichzeitig der Rahmen der Organisation festgelegt. Verbände der Kohlenerzeuger, ein Gesamtverband und ein Reichskohlenrat sollten nach § 2 Abs. 3 des Ges. bis zum 30.6.19 errichtet werden. Die Ausführungsbestimmungen hatte gem. § 4 Abs. 1 die RReg. nach Anhörung eines nach § 3 zu bildenden Sachverständigenrats zu erlassen (RGBl. 1919, S. 342). Die Beratungen des Sachverständigenrats (dazu die Materialien im Nachl., Nr. 134) zogen sich bis Mitte Juni hin, so daß der RWiM dem RMinPräs. den Entw. der Ausführungsbestimmungen erst mit Schreiben vom 17.6.19 vorlegen konnte. Dabei schlug er vor, den Endtermin für die Konstituierung des Reichskohlenrats und der Verbände bis zum 30.9.19 hinauszuschieben (R 43 I/2182, Bl. 29; GesEntww.; Bl. 31–46). In der Begründung der Ausführungsbestimmungen heißt es, daß mit dem vorliegenden Entw. versucht werden solle, „die neue Gemeinwirtschaft auf dem festen Boden der bisherigen Entwicklung aufzubauen. Er will ein Experimentieren vermeiden, was niemals schädlicher sein könnte als in dem jetzigen Zusammenbruche der deutschen Volkswirtschaft. Andererseits soll aber der Weg freigemacht werden für die vollkommene Durchdringung der Kohlenwirtschaft mit dem Gedanken, daß jedes Privatinteresse nur so weit berechtigt ist, als es dem Gesamtinteresse dient, und überall zurücktreten muß, wo es diesem widerstreitet.“ Die Grundgedanken des 132 Paragraphen umfassenden Ausführungsgesetzes waren: Zentrale Organisation der Kohlenwirtschaft durch freiwillige, notfalls zwangsweise Errichtung von Kohlensyndikaten in den einzelnen Bergbaubezirken; Selbstverwaltung der Beteiligten im Reichskohlenrat als berufsständischem Wirtschaftsparlament; Überwachung der Durchführung von Entscheidungen des Reichskohlenrats durch die im Reichskohlenverband zusammengeschlossenen Syndikate und Länder mit Bergwerksbesitz; Oberaufsicht des Reichs; Öffentlichkeit der Bildung der Kohlenpreise durch gemeinwirtschaftliche Festsetzung von Preisen, Preisnachlässen und Lieferbedingungen mit dem Ziel, volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigte Gewinne zu beseitigen. – Unterlagen über die Arbeit der hier genannten Selbstverwaltungskörperschaften in den Jahren 1919/1920 befinden sich u. a. im Nachl., Nr. 145 und 182.

¹⁵ Der RWiM legt den Entw. der Ausführungsbestimmungen dem Staatenausschuß am 3.7.19 (Drucks. Nr. 129) und der NatVers. am 15.8.19 (Nat. Vers.-Bd. 338, Drucks. Nr. 886) vor. Das Ges. über die Fristverlängerung tritt am Tag der Verkündung (20.8.19) mit Wirkung vom 1.7.19 in Kraft (RGBl. S. 1447). Die um einen Paragraphen erweiterten Ausführungsbestimmungen zum Ges. über die Regelung der Kohlenwirtschaft werden am 21.8.19 verkündet und treten am 1.9.19 in Kraft (RGBl. S. 1449).

aus dem Hilfsleistungsfonds des Ministeriums zu bestreiten¹⁶. Das *Kabinett* ist mit der Übertragung der Stelle an den Abgeordneten Heinrich Schulz einverstanden.

¹⁶ Die durch <> kenntlich gemachten Einschübe gehen auf nachträgliche Anträge des RFM zurück (Randvermerk Brechts vom 7. 7.).

Zitierhinweis

Nr. 5 Gemeinsame Sitzung des Reichskabinetts mit dem Preußischen Staatsministerium vom 26. Juni 1919, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Bauer, bearb. von Anton Golecki, 1980, S. 15–19 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bau-D5>